



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.010324/2017-31 (RJ2017/4848) ***

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 22/12/2020

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:

Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.

Gilberto dos Santos

Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

Mario Roberto Silva de Almeida

Helder Martins da Silva

Rodrigo Antunes

Ementa: Responsabilidade (i) de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; (ii) da Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Mario Roberto Silva de Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e (iii) da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e Gilberto dos Santos, por infração ao artigo 4º, caput e parágrafo único; e ao artigo 13, inciso I, alínea "c" da Instrução CVM nº 387/2003. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela:

(i) Condenação de Rodrigo Antunes, à penalidade de multa no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM nº 434/2006;

(ii) Condenação de Mario Roberto Silva de Almeida, à penalidade de multa no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006;

(iii) Condenação de Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., à penalidade de multa no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e

(iv) Absolvição de Massa Falida de Gradual CCTVM S.A., Gilberto dos Santos e Helder Martins da Silva de todas as acusações contra eles formuladas.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao Ofício nº 14/2018/CVM/SPS, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presente o advogado Carlos Augusto Junqueira, representando Gilberto dos Santos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 10/02/2021, às 17:15, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 10/02/2021, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 10/02/2021, às 18:10, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 11/02/2021, às 13:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1179234** e o código CRC **63581432**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1179234** and the "Código CRC" **63581432**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010324/2017-31

Reg. Col. nº 1078/18

- Acusados:** Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.
- Gilberto dos Santos
- Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
- Mario Roberto Silva de Almeida
- Helder Martins da Silva
- Rodrigo Antunes
- Assunto:** Eventual responsabilidade **(i)** de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; **(ii)** da Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Mario Roberto Silva de Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e **(iii)** da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e Gilberto dos Santos, por infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único; e ao artigo 13, inciso I, alínea "c" da Instrução CVM nº 387/2003.
- Relator:** Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Acusação

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”), iniciado na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”), foi instaurado para apurar eventual responsabilidade da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. (“Corretora”), Gilberto dos Santos,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Camphedgex”), Mario Roberto Silva de Almeida (“Mario de Almeida”), Helder Martins da Silva (“Helder da Silva”) e Rodrigo Antunes (quando em conjunto com a Corretora, Gilberto dos Santos, Camphedgex, Mario de Almeida e Helder da Silva, “Acusados”).

2. Em reclamação apresentada à SOI em 16.05.2011, o investidor V.L. (“Investidor”) informou que, em seu nome e sem o seu conhecimento, teriam sido realizados investimentos em ações por profissional membro da Corretora¹.

3. Em 26.07.2011, foi solicitada manifestação da Corretora², que respondeu em 28.10.2011³, alegando que **(i)** disponibilizou ao Investidor material informativo sobre “os riscos inerentes às operações no mercado financeiro”; e **(ii)** sugeriu opções de investimento “com base no perfil adotado pelo cliente”, as quais teriam sido executadas apenas após ordem expressa do Investidor. A Corretora apresentou, também, e-mails e registros de conversas entre o Investidor e Rodrigo Antunes⁴, que, segundo informado, seria um profissional vinculado à Corretora e sócio da Camphedgex⁵.

4. Em 10.11.2011, a SOI solicitou novas informações à Corretora sobre Rodrigo Antunes⁶, tendo sido esclarecido, em 21.12.2011, que **(i)** Rodrigo Antunes era sócio da Camphedgex; e **(ii)** o contrato da Camphedgex com a Corretora havia sido rescindido em 18.01.2011⁷. No que se refere à indicação do diretor responsável, a Corretora apresentou ata de reunião de Diretoria realizada em 28.09.2009, apontando Gilberto dos Santos como responsável pela Instrução CVM nº 387/2003 à época dos fatos.

¹ Doc. SEI 0047565 (fl. 1).

² Doc. SEI 0047565 (fl. 10).

³ Doc. SEI 0047565 (fl. 21).

⁴ Doc. SEI 0047565 (fls. 22-52).

⁵ Camphedgex foi contratada pela Corretora em 27.03.2009 (Doc. SEI 0047565, fls. 66-71) e o contrato foi firmado em 18.01.2011 (Doc. SEI 0047565, fls. 80-81).

⁶ Doc. SEI 0047565 (fl. 61).

⁷ Doc. SEI 0047565 (fl. 65).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

5. Ato contínuo, em 27.01.2012, a SOI encaminhou os autos à Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), *“para ciência e providências cabíveis, em virtude de Rodrigo Antunes (...) constar no cadastro da CVM como sócio não agente autônomo”* da Camphedgex entre 30.09.2008 e 24.08.2010⁸.

6. Especificamente com relação à Corretora e seu diretor responsável, a SMI apurou que Rodrigo Antunes trabalhou entre 27.03.2009 e 18.01.2011 na Camphedgex e, nesse período, atuou como agente autônomo de investimento sem a autorização exigida pela CVM nº 434/2006, então em vigor. Nesse sentido, a SMI entendeu ter ficado caracterizada infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único⁹; e ao artigo 13, inciso I, alínea “c”¹⁰, ambos da Instrução CVM nº 387/2003, em vigor à época dos fatos.

7. Sobre Rodrigo Antunes, foi confirmada pela área técnica a sua contratação e atuação como agente autônomo de investimentos pela Corretora, por meio da Camphedgex, sem a autorização da CVM exigida para o exercício dessa atividade. Assim, a SMI se posicionou no sentido de que Rodrigo Antunes teria violado os artigos 3º e 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006¹¹.

⁸ Doc. SEI 0047565 (fl. 90).

⁹ “Art. 4º - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.”

¹⁰ “Art. 13 - É vedado: I – às corretoras: (...) (c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.”

¹¹ “Art. 3º - A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

(...)

“Art. 8º - A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...) §1º Será admitido que a sociedade tenha como sócios terceiros que não sejam agentes autônomos, desde que sua participação no capital social e nos lucros não exceda de 2% (dois por cento), e que tais sócios não exerçam função de gerência ou administração ou por qualquer modo participem das atividades que constituam o objeto social.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Quanto à Camphedgex e aos sócios Mario de Almeida e Helder da Silva, considerando que Rodrigo Antunes figurava como sócio da Camphedgex e que efetivamente desempenhava atividade de agente autônomo de investimento sem a autorização exigida pela CVM, a SMI imputou à Camphedgex e aos sócios Mario de Almeida e Helder da Silva a irregularidade de infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006.

9. Em 21.09.2015, a SMI oficiou os Acusados para que fossem apresentadas as respectivas manifestações prévias¹², nos termos do artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época¹³.

10. Todos os Acusados foram intimados¹⁴ e apenas a Corretora e seu diretor responsável, Gilberto dos Santos, apresentaram manifestação prévia, em 04.12.2015¹⁵. Alegaram, em suma, que **(i)** Rodrigo Antunes era registrado junto à CVM como “*não agente autônomo*”, possuindo participação no capital social da Camphedgex inferior a 2% e com função principalmente administrativa, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 434/2006; **(ii)** se houve alguma participação de Rodrigo Antunes em atividades integrantes do objeto social da Camphedgex, tal conduta foi realizada de forma inadvertida; **(iii)** em nenhum momento deixou de exercer o dever de supervisão previsto na regulamentação da CVM; **(iv)** o fato de ter encerrado o vínculo contratual com a Camphedgex em 18.01.2011 demonstra a intolerância da Corretora com situações dessa natureza e a diligência no descredenciamento de agentes autônomos que não atendam aos seus padrões de conduta; e **(v)** realizou investimentos substanciais no sentido de identificar e corrigir as falhas no processo de intermediação.

11. Ouvida a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM¹⁶, a SMI apresentou Termo de

¹² Docs. SEI 0055020, 0055021, 0379742, 00800110 e 00800111.

¹³ “*Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.*”

¹⁴ Docs. SEI 0084510, 0084520, 0084522 e 0241242.

¹⁵ Doc. SEI 0061915.

¹⁶ Doc. SEI 0393107.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acusação¹⁷ em face dos Acusados no dia 27.10.2017 (“Acusação”), da seguinte forma: **(i)** Rodrigo Antunes teria exercido a atividade de agente autônomo de investimentos sem registro perante a CVM, em infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM nº 434/2006; **(ii)** Camphedgex e seus sócios Mario de Almeida e Helder da Silva teriam permitido e viabilizado a atuação de Rodrigo Antunes, como sócio minoritário, em funções vedadas pelo artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e **(iii)** Corretora e seu diretor Gilberto dos Santos (a) não teriam indicado à CVM o diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/2003, em infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único, do mesmo normativo; e (b) “*diante da contratação de profissional não autorizado pela CVM*”, haveria infração ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da mesma Instrução CVM nº 387/2003.

12. A Acusação fez referência ao PAS CVM nº SP2014/014¹⁸, no âmbito do qual a Corretora e Gilberto dos Santos foram condenados por unanimidade pelo Colegiado da CVM, por não agirem com diligência no dever de supervisão, permitindo a atuação de profissional não autorizado como administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao artigo 4º, parágrafo único, c/c o artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM 387/2003; e ao artigo 17, parágrafo segundo, da Instrução CVM 434/2006.

II. Defesas

13. Embora todos os Acusados tenham sido regularmente citados para apresentação das respectivas razões de defesa¹⁹, somente a Corretora e Gilberto dos Santos se manifestaram²⁰.

14. Em 12.03.2018, a Corretora e Gilberto dos Santos defenderam-se nos seguintes termos: **(i)** com relação à imputação de não atualização perante a CVM de informações do diretor responsável, não havia, à época dos fatos, regras claras sobre a obrigação ou o prazo para atualização cadastral do diretor responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM nº 387/2003; **(ii)** esse fato

¹⁷ Doc. SEI 0379740.

¹⁸ PAS CVM nº SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017.

¹⁹ Docs. SEI 0469366, 0469372, 0469375 e 0469380.

²⁰ Doc. SEI 0465782.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

teria sido reconhecido posteriormente pela CVM por meio do Edital de Audiência Pública nº 05/2011, que resultou na edição da Instrução CVM nº 510/2011, norma que consolidou e tornou substancialmente mais rígidas e específicas as obrigações referentes a informações cadastrais²¹; **(iii)** a Instrução CVM nº 387/2003 “*trazia linguagem vaga sobre a obrigação de fornecimento de informações cadastrais a respeito do diretor responsável*” e “*não trazia obrigação nem prazo para atualização*” dessa informação; **(iv)** apenas a partir da edição da Instrução CVM nº 510/2011²², houve tratamento regulatório específico sobre a obrigatoriedade de atualização cadastral e o prazo para referida atualização, conferindo segurança jurídica aos participantes de mercado; **(v)** a Instrução CVM nº 510/2011 foi editada após os fatos tratados neste Processo, não podendo ser aplicada retroativamente; **(vi)** quanto à imputação de violação ao dever de diligência e supervisão referente à atuação de Rodrigo Antunes como agente autônomo de investimentos não registrado perante a CVM, não havia à época regras claras sobre os controles que deveriam ser adotados pelas corretoras para supervisionar o cumprimento das normas aplicáveis a esses

²¹ Edital de Audiência Pública SDM nº 05/11, que antecedeu a edição da Instrução CVM nº 510/2011, *in verbis*: “As regras de cadastro estão dispersas em normas variadas, que, portanto, não são padronizadas, prevendo prazos, multas e obrigações diferentes para cada participante. Algumas normas sequer preveem expressamente a necessidade de atualização dos dados cadastrais. Esta estrutura é indesejável por várias razões. Primeiro, a ausência de padronização dificulta os procedimentos de acompanhamento dessas atualizações. A falta de regras claras quanto à necessidade de atualizar o cadastro gera uma defasagem nas informações disponíveis sobre certos participantes. E, em última instância, a falta de informações cadastrais atualizadas prejudica a CVM e o mercado que desperdiçam tempo procurando informações sobre certos participantes. (...) A proposta visa organizar, em um único normativo, os dispositivos relativos à atualização cadastral de todos os participantes constantes do Anexo 1 à minuta de Instrução, de modo a eliminar eventuais dúvidas acerca da obrigação de atualização por falta de previsão nas normas até então vigentes. A minuta de Instrução pretende também padronizar o prazo para atualização cadastral, que passa a ser de 7 (sete) dias úteis para todos os participantes constantes do Anexo 1.”

²² “Art. 1º - Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e II – confirmar que as informações contidas nos formulários continuam válidas, entre os dias 1º e 31 de maio de cada ano.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

profissionais²³; **(vii)** o artigo 14 da Instrução CVM nº 497/2011²⁴ teria tornado mais específico o dever previsto no artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM nº 387/2003; **(viii)** o artigo 17 da Instrução CVM nº 497/2011²⁵, em sentido semelhante, também teria passado a especificar com maior profundidade as obrigações relacionadas aos controles e procedimentos de fiscalização que deveriam ser implementados pelas corretoras para supervisionar as atividades de agentes autônomos de investimento contratados, em especial em casos de profissionais que atuassem em escritórios remotos, caso da Camphedgex; **(ix)** no outro processo mencionado pela Acusação (PAS CVM nº SP2014/014), foram apresentadas duas acusações em face da Corretora e Gilberto dos Santos, sendo que uma delas resultou em absolvição, sob o fundamento de que, ao tempo das operações analisadas no âmbito daquele processo, a regulamentação não seria clara o suficiente no tocante às responsabilidades e mecanismos de controle que deveriam ser adotados por corretoras na supervisão dos agentes autônomos de investimento contratados; **(x)** o mesmo

²³ A Corretora e Gilberto dos Santos fazem referência ao Edital de Audiência Pública 03/2010, que viria a resultar na edição da Instrução CVM nº 497/2011, que revogou a Instrução CVM nº 434/2006: “Nesse sentido, o quadro atual é capaz de gerar riscos bastante significativos para todos os participantes envolvidos. Os clientes, por um lado, costumam ter dificuldades para, em caso de ocorrência de problemas diversos, a comprovação do ocorrido ou para recorrer às salvaguardas institucionais (como o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos), sem saber sequer quem é o verdadeiro responsável. Os agentes autônomos de investimento acabam sendo chamados a assumir responsabilidades, inclusive de ordem financeira, que não se coadunam com as atividades por eles desenvolvidas. As corretoras, por fim, não apenas assumem riscos perante os reguladores e as entidades autorreguladoras a que estejam vinculadas, como também, e especialmente, perdem a capacidade de administrar de maneira adequada a sua exposição aos clientes. A Minuta tem como um de seus principais objetivos corrigir estas distorções. Ela esclarece que o intermediário é igualmente responsável por todos os seus clientes, tendo eles sido captados por meio de seus empregados ou por agentes autônomos de investimento a ela ligados. (...) Com as presentes mudanças, a CVM pretende, reconhecendo a importância dos agentes autônomos de investimento para a estrutura de distribuição de valores mobiliários: (i) lançar as bases para um desenvolvimento sustentável do mercado, (ii) reduzir a possibilidade de ocorrências capazes de minar a confiança do público investidor e (iii) deixar mais clara a estrutura de responsabilidades no processo de distribuição.”

²⁴ “Art. 14 - Incumbe à instituição integrante do sistema de distribuição verificar a regularidade do registro dos agentes autônomos de investimento por ela contratados e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com tais agentes autônomos de investimento.”

²⁵ “Art. 17 - A instituição integrante do sistema de distribuição deve: (...) II - fiscalizar as atividades dos agentes autônomos de investimento que atuarem em seu nome de modo a garantir o cumprimento do disposto nesta Instrução e nas regras e procedimentos estabelecidos nos termos do inciso I; (...) § 1º Incluem-se nos mecanismos de fiscalização referidos no inciso II, no mínimo: I - o acompanhamento das operações dos clientes, inclusive com a realização de contatos periódicos; II – o acompanhamento das operações de titularidade dos próprios agentes autônomos de investimento, aos quais devem se aplicar as mesmas regras e procedimentos aplicáveis às pessoas vinculadas, na forma da regulamentação em vigor; e III - a verificação de dados de sistemas que permitam identificar a proveniência de ordens emitidas por meio eletrônico, indícios de utilização irregular de formas de acesso e administração irregular das carteiras dos clientes.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

precedente criou importantes parâmetros, quais sejam, inexistência de sinais de alertas para irregularidades (*red flags*) e falta de indicação no Termo de Acusação dos procedimentos de supervisão que deveriam ter sido adotados pela instituição intermediária; **(xi)** tiveram acesso aos documentos encaminhados pela CVM somente após as operações narradas no Termo de Acusação e tomaram ciência das potenciais irregularidades no âmbito da Camphedgex apenas após a manifestação do Investidor perante a ouvidoria da Corretora; **(xii)** as trocas de e-mails trazidas aos autos se deram a partir de conta privada de Rodrigo Antunes e as gravações telefônicas, obtidas após solicitação específica, eram realizadas pela Camphedgex; e **(xiii)** as operações do Investidor foram registradas na Corretora sob a licença de Mario de Almeida, sócio da Camphedgex e agente autônomo de investimento regularmente cadastrado na CVM.

III. Proposta de Termo de Compromisso e Distribuição do Processo

15. Em 11.04.2018, a Corretora e Gilberto dos Santos apresentaram proposta conjunta de Termo de Compromisso, propondo pagamento no valor individual de R\$100.000,00 (cem mil reais) cada um, totalizando R\$200.000,00 (duzentos mil reais)²⁶. Acompanhando a opinião do Comitê de Termo de Compromisso²⁷, o Colegiado deliberou pela rejeição da proposta²⁸.

16. Em 10.07.2018, o então Diretor Gustavo Borba foi designado relator do Processo, que foi redistribuído para o Diretor Carlos Rebello em 25.09.2018 e para o Diretor Gustavo Gonzalez em 14.01.2020. Finalmente, em 10.11.2020, o Processo foi redistribuído para minha relatoria²⁹.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²⁶ Doc. SEI 0506182.

²⁷ Doc. SEI 0621088.

²⁸ Doc. SEI 0643412.

²⁹ Docs. SEI 0553862, 0605764 e 0916814.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010324/2017-31

Reg. Col. nº 1078/18

Acusados: Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.
Gilberto dos Santos
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Mario Roberto Silva de Almeida
Helder Martins da Silva
Rodrigo Antunes

Assunto: Eventual responsabilidade **(i)** de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; **(ii)** da Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Mario Roberto Silva de Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e **(iii)** da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e Gilberto dos Santos, por infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único; e ao artigo 13, inciso I, alínea "c" da Instrução CVM nº 387/2003.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. Este Processo trata de temas relacionados à regulação de agentes autônomos de investimento e corretoras, tendo sido formuladas acusações em face de 3 (três) núcleos de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade¹. Em primeiro lugar, Rodrigo Antunes será julgado por supostamente, entre 27.03.2009 e 18.01.2011, ter exercido atividade privativa de agente autônomo de investimento sem a necessária autorização da CVM, em infração aos artigos 3º e 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006², norma vigente à época dos fatos.

2. Em segundo lugar, também será analisada neste Processo a eventual responsabilidade da Camphedgex e seus sócios Mario de Almeida e Helder da Silva, por violação ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006. Esta acusação baseia-se no fato de que Rodrigo Antunes foi sócio da Camphedgex durante o período em questão e que o profissional teria exercido, sem a autorização da CVM, atividades restritas a agente autônomo de investimento por meio da referida sociedade.

3. Em terceiro e último lugar, como decorrência do exposto no item 1 acima, a Corretora – que mantinha contrato com a Camphedgex – bem como seu diretor Gilberto dos Santos serão julgados em virtude de (i) não ter sido indicado à CVM o diretor estatutário da Corretora responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/2003, em infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único, do mesmo normativo³; e (ii) ter sido constatada a “*contratação de profissional não autorizado pela CVM*”, em violação ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da mesma Instrução

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.

² “Art. 3º - A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

(...)

“Art. 8º - A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...) §1º Será admitido que a sociedade tenha como sócios terceiros que não sejam agentes autônomos, desde que sua participação no capital social e nos lucros não exceda de 2% (dois por cento), e que tais sócios não exerçam função de gerência ou administração ou por qualquer modo participem das atividades que constituam o objeto social.”

³ “Art. 4º - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

CVM nº 387/2003⁴.

4. Feitos esses apontamentos introdutórios, passo ao mérito do Processo.

II. Mérito

Rodrigo Antunes

5. O primeiro núcleo dos Acusados é formado somente por Rodrigo Antunes, profissional que, segundo a Acusação, teria exercido atividade privativa de agente autônomo de investimento sem a necessária autorização da CVM, em infração aos artigos 3º e 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006.

6. Entendo que a irregularidade imputada restou devidamente comprovada.

7. O contrato social da Camphedgex e o respectivo cadastro junto à CVM atestam que Rodrigo Antunes era sócio “*não agente autônomo de investimento*”, com participação inferior a 2% no capital social da sociedade, em conformidade com a parte inicial do artigo 8º, parágrafo primeiro, da então vigente Instrução CVM nº 434/2006⁵.

8. Ocorre que o trecho final do referido dispositivo trazia, expressamente, a exigência de que a pessoa natural que ostentasse essa categoria de sócio não poderia exercer qualquer “*função de gerência ou administração*”. Também não poderia, de qualquer forma, participar “*das atividades que constituam o objeto social*” da sociedade.

9. A opção regulatória feita pela Instrução CVM nº 434/2006 era bastante clara, sem margem para maiores dúvidas. Como regra geral, tinha-se o comando de que apenas agentes autônomos pessoas naturais poderiam participar do capital social dos agentes autônomos pessoas jurídicas. Somente em caráter excepcional, poderiam ser admitidos na sociedade sócios que não fossem habilitados na CVM como agentes autônomos de investimentos.

⁴ “Art. 13 - É vedado: I – às corretoras: (...) (c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.”

⁵ Doc. SEI 0047565 (fls. 72-83 e 85-89, respectivamente).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Eram basicamente 2 (duas) as exigências que permitiam o aproveitamento dessa autorização específica e pontual, a saber: **(i)** a participação da pessoa natural sem habilitação não poderia ser superior a 2% do capital social da pessoa jurídica (hipótese atendida no caso concreto); e, cumulativamente, **(ii)** o sócio em questão não poderia participar das atividades sociais privativas dos agentes autônomos de investimento (situação não observada no caso concreto, como bem demonstrado pela Acusação).

11. Foram juntadas ao Processo diversas mensagens, enviadas e recebidas entre 29.09.2010 e 20.12.2010, que evidenciam que Rodrigo Antunes participou diretamente da consecução do objeto social da Camphedgex. Foi provado nos autos que esse profissional, na verdade, realizava trabalhos que somente poderiam ser desempenhados por um agente autônomo de investimento devidamente habilitado pela CVM, nos termos da Instrução CVM nº 434/2006.

12. As provas são inequívocas e encontram-se devidamente organizadas nos autos⁶. Para referência, transcrevo alguns exemplos a seguir: **(i)** em 29.09.2010, Rodrigo Antunes informa ao Investidor que *“já solicitei teu resgate... cai entre hoje e amanhã”*⁷; **(ii)** em 17.11.2010, Rodrigo Antunes enviou e-mail para o Investidor, dizendo que *“[s]egue em anexo gráfico de POSI3 e planilha de acompanhamento Novembro”*; **(iii)** em 22.11.2010, o Investidor enviou solicitação (*“Rodrigo, por favor realize 5 mil e transfira para minha conta.”*), tendo sido respondido na mesma data (*“Ok, faço isso ainda hoje.”*); **(iv)** em 03.12.2010, o Investidor fez nova solicitação (*“Rodrigo, só foram depositados R\$4.000,00 na minha conta. Foi isso mesmo que você mandou? Por favor, me mande outros 6 mil e também o saldo”*); e Rodrigo Antunes, então, respondeu⁸ (*“Devido a isso passamos o mês posicionados em ativos e para não ter prejuízos carregamos os STOPs, mas com este seu primeiro resgate já tive que acionar um grande STOP em POSI3 vendendo parte da posição comprada, e agora vamos resgatar o montante que relata vamos acionar (sic) outro grande STOP em ODPV3, e assim vamos assumir grandes prejuízos. (...) Mas*

⁶ Doc. SEI 0047565 (fls. 23-51).

⁷ Doc. SEI 0047565 (fl. 44-v).

⁸ Doc. SEI 0047565 (fls. 22-28).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

não sei da tua necessidade, efetuei as vendas e acionei o resgate. Aguardo posicionamento.”); (v) em 13.12.2010, o Investidor entra em contato novamente (“Rodrigo, conforme conversa abaixo, tive a impressão que ainda estava ganhando um pouco e não estava sabendo que estava resgatando com prejuízo. Nunca faço isso.”); e Rodrigo Antunes respondeu na mesma data (“(...) segue em anexo (sic) nossas compras e como as mesmas chegaram em 03/12, dia que solicitou resgate, aí fica mais fácil enxergar (...) mas fiz o que mandou e resgatei (...)”)⁹; (vi) em 20.12.2010, Rodrigo Antunes enviou o seguinte e-mail: “Segue extrato, poderá verificar taxas, notas de compra e venda, movimentos com respectivas datas e valores. Gráficos tive problemas em anexar, tento novamente pela manhã”¹⁰.

13. Ante o exposto, fica comprovado que Rodrigo Antunes – sem a autorização da CVM – recebeu e transmitiu ordens para compra e venda de valores mobiliários, para transferências financeiras, bem como prestou informações sobre produtos e serviços oferecidos pela Corretora. Cuida-se de um conjunto de atividades privativas de agentes autônomos de investimento, exercidas em violação ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM nº 434/2006.

Camphedgex, Mario de Almeida e Helder da Silva

14. O segundo núcleo tratado neste Processo é composto por **(i)** Camphedgex, instituição regularmente habilitada à época como agente autônomo de investimento, sociedade da qual Rodrigo Antunes foi sócio e contratada pela Corretora; **(ii)** Mario de Almeida, principal sócio, único administrador e responsável pela Camphedgex; e **(iii)** Helder da Silva, sócio da referida sociedade a partir de 22.07.2010¹¹.

15. Dessa relação, entendo que apenas Camphedgex e Mario de Almeida devem ser responsabilizados, estando comprovada, com relação especificamente a esses acusados, infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006.

⁹ Doc. SEI 0047565 (fls. 29-30).

¹⁰ Doc. SEI 0047565 (fl. 42).

¹¹ Doc. SEI 0047565 (fls. 72-83).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. Os relatórios encaminhados pela Corretora¹² confirmam que Mario de Almeida, agente autônomo de investimento habilitado pela CVM, era o responsável indicado pelo atendimento do Investidor na Camphedgex. No entanto, como exposto acima, a efetiva prestação desse serviço foi delegada e era desenvolvida na prática por Rodrigo Antunes, profissional não autorizado pela CVM para o exercício das atividades de agente autônomo de investimento.

17. Além disso, até 22.07.2010, data da segunda alteração do contrato social da Camphedgex, os sócios da sociedade eram justamente Mario de Almeida (como sócio principal e administrador) e Rodrigo Antunes (apenas como sócio minoritário).

18. Entendo devidamente demonstrado nos autos que Mario de Almeida – como sócio controlador, administrador e responsável pela Camphedgex – sabia que Rodrigo Antunes não possuía habilitação de agente autônomo de investimento, direcionou a ele o trabalho relacionado à Corretora e ao Investidor, assim como viabilizou o exercício irregular da atividade por parte do referido profissional.

19. Importante destacar, também, que o contrato social da Camphedgex vigente à época¹³ indicava que a administração da sociedade cabia somente a Mario de Almeida, sendo ele o único diretor estatutário com poderes de representação perante quaisquer terceiros. Ademais, Mario de Almeida era sócio controlador da Camphedgex e titular, até 22.07.2010, de praticamente todas as quotas de emissão da sociedade. A partir da referida data, Mario de Almeida continuou como sócio relevante, titular de quase 50% do capital social, sendo o restante das quotas distribuído entre outros sócios.

20. Ainda, a conduta da Camphedgex e Mario de Almeida com relação às atividades irregulares desenvolvidas por Rodrigo Antunes se prolongou pelo menos entre 29.09.2010 e 20.12.2010, conforme mensagens juntadas aos autos, mencionadas acima, demonstrando não se tratar de uma situação isolada e pontual.

¹² Doc. SEI 0047565 (fls. 152, 158, 160 e 164).

¹³ Doc. SEI 0047565 (fl. 77, Cláusula Sétima).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

21. Quanto a Helder da Silva, todavia, não vislumbro elementos que justifiquem sua responsabilização neste Processo. A área técnica fundamentou a Acusação exclusivamente no fato de que Helder da Silva era agente autônomo de investimento cadastrado perante a CVM e sócio da Camphedgex¹⁴. Nada mais foi juntado aos autos ou dito com relação à sua suposta participação, colaboração ou ciência com relação à atuação irregular de Rodrigo Antunes.

22. Importante notar que a mesma alteração do contrato social que tratou da entrada de Helder da Silva como sócio da Camphedgex, em 22.07.2010, trouxe também outras 4 (quatro) pessoas naturais para o quadro de sócios. Nenhum desses outros sócios foi mencionado ou trazido como acusado ao presente Processo, acertadamente, a meu ver.

23. Em complemento, deve ser considerado que a Camphedgex foi contratada pela Corretora em 27.03.2009, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e Mediação de Títulos e Valores Mobiliários, Quotas de Fundos de Investimento e Derivativos (“Contrato de Prestação de Serviços”)¹⁵. E Helder da Silva, como informado acima, ingressou no quadro de sócios da sociedade de agente autônomos de investimento somente em 22.07.2010¹⁶, portanto, mais de um ano e meio depois do início do relacionamento entre Camphedgex e Corretora.

24. Chama atenção, ainda, que Helder da Silva tenha recebido, quando do seu ingresso na Camphedgex, apenas 10 (dez) quotas, representativas de meros 0,10% do capital social. Um outro sócio com habilitação de agente autônomo de investimento, por exemplo, recebeu na mesma oportunidade o equivalente a 49% do capital social.

25. Dessa forma, não parece demonstrado e nem sugerido no Processo que Helder da Silva

¹⁴ Termo de Acusação: “23. *Cumpra mencionar que a Instrução CVM nº 434/06 impunha aos sócios a responsabilidade perante a CVM pelas atividades da sociedade de agentes autônomos: ‘Art. 8º - A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...) II – tenha como sócios unicamente agentes autônomos autorizados pela CVM, e a eles seja atribuído, com exclusividade, o exercício das atividades referidas no art. 2º, sendo todos os sócios responsáveis perante a CVM pelas atividades da sociedade.’* 24. *À época das irregularidades, os sócios da CAMPHEDEX eram MARIO ROBERTO e HELDER, como mencionado no parágrafo 13 acima.*”

¹⁵ Doc. SEI 0047565 (fls. 66-71).

¹⁶ Doc. SEI 0047565 (fls. 72-79).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ocupava à época uma posição suficientemente relevante à frente da sociedade que pudesse indicar eventual ciência ou participação na atuação irregular desenvolvida por Rodrigo Antunes.

26. Cumpre destacar que não havia na Instrução CVM nº 434/2006, assim como não há na Instrução CVM nº 497/2011, previsão de que um agente autônomo de investimento pessoa natural com participação ínfima no capital social e sem posição de administrador tenha a obrigação de supervisionar e responder por eventual questão porventura identificada na rotina e no trabalho dos demais sócios da sociedade. Eventual construção interpretativa nessa linha inviabilizaria por completo a atividade de agente autônomo de investimento no Brasil. Da mesma forma, tampouco existia, assim como não há na regulamentação hoje em vigor, a figura do diretor responsável no âmbito das sociedades de agentes autônomos de investimentos.

27. Ante o exposto, voto pela absolvição de Helder da Silva, por não ter identificado prova nos autos que justifique a sua condenação por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006.

Corretora e Gilberto dos Santos

28. O terceiro e último núcleo deste Processo consiste na Corretora e seu diretor responsável à época, Gilberto dos Santos, aos quais foram imputadas duas acusações: **(i)** por não terem indicado à CVM o diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/2003, em infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único, do mesmo normativo; e **(ii)** no caso das atividades desenvolvidas por Rodrigo Antunes, “*diante da contratação de profissional não autorizado pela CVM*”, teriam infringido o artigo 13, inciso I, alínea “c”, também da Instrução CVM nº 387/2003.

29. Com relação à acusação de ausência de indicação à CVM do diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/2003, em consonância com a jurisprudência da CVM, voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos.

30. A Corretora, objetivamente, informou à CVM apenas em 04.12.2015 a mudança do diretor responsável ocorrida em 28.09.2009. Todavia, alguns fatos identificados nos autos são relevantes e merecem observações específicas, até mesmo em atenção ao princípio da insignificância,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

reconhecido pelo Colegiado em diversos precedentes¹⁷.

31. No caso concreto, a atualização cadastral junto à Autarquia foi realizada ainda nas etapas preliminares deste Processo, em resposta à primeira solicitação de manifestação prévia¹⁸. Ou seja, foi a Corretora que prestou e regularizou as informações cadastrais ainda na fase de investigação, antes de questionamentos nesse sentido pela área técnica. A atualização da informação, aliás, ocorreu quase 2 (dois) anos antes da formulação do Termo de Acusação, o que só veio a ocorrer em 27.10.2017.

32. Juridicamente, tanto do ponto de vista legal quanto regulatório, a posição formal do diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/2003 nunca esteve desocupada ou em aberto. A reunião de Diretoria da Corretora ocorreu em 28.09.2009 e o protocolo do ato societário na Junta Comercial competente efetivamente se deu em 14.10.2009, dentro dos 30 (trinta) dias necessários para a produção de seus efeitos desde o dia de sua assinatura, inclusive perante terceiros¹⁹. A publicidade conferida à reunião de Diretoria em questão, por meio do arquivamento na Junta Comercial e oponibilidade de seus efeitos perante terceiros, deve ser levada em consideração.

33. Em complemento, deve ser observado que à época dos fatos, em 2009, não havia na regulamentação que tratava do cadastro dos participantes de mercado uma exigência específica e objetiva de prazo com relação ao cumprimento da obrigação prevista no artigo 4º, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 387/2003. Corroborando esse ponto, a defesa trouxe ponderação relevante feita pela CVM no âmbito da audiência pública que antecedeu a edição da

¹⁷ Alguns exemplos a seguir: **(i)** PAS CVM nº RJ2005/033, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 05.10.2005; **(ii)** PAS CVM nº 14/03, Diretor Relator Pedro Marcilio, julgado em 15.05.2007; **(iii)** PAS CVM nº 2002/6982, Diretora Relatora Norma Parente, julgado em 18.12.2003; **(iv)** PAS CVM nº RJ2013/4328, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 01.09.2015; **(v)** PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018; **(vi)** PAS CVM nº RJ2015/2027, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 02.04.2019; e **(vii)** PAS CVM nº 2002/6982, julgado em 18.12.2003, Diretora Relatora Norma Parente.

¹⁸ Docs. SEI 0061915 e 0064369.

¹⁹ Art. 36 da Lei nº 8.934/1994: “Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 510/2011²⁰, confirmando que as normas que tratavam do tema eram esparsas e propondo um aprimoramento do aparato regulatório aplicável.

34. Em linha com a minha conclusão, parece oportuno transcrever entendimento consolidado em julgado recente do Colegiado:

“não são todas as infrações administrativas que apresentam justa causa para instauração de processo sancionador, mas somente aquelas em que a punição se mostre como medida necessária e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em sua atividade sancionadora. Nesse sentido, vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por meio da alteração do §4º do artigo 9º da Lei nº 6.385/1976 pela Lei nº 13.506/2017, a utilização de outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais adequados a casos que envolvam pouca relevância da conduta e baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.” (PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018)

35. Ante o exposto, voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos da acusação de infração ao artigo 4º, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 387/2003.

36. A segunda imputação formulada em face da Corretora e Gilberto dos Santos refere-se a eventual violação ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM nº 387/2003, em virtude das atividades exercidas por Rodrigo Antunes junto ao Investidor. O mencionado dispositivo vedava às corretoras *“utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim”*.

²⁰ “As regras de cadastro estão dispersas em normas variadas, que, portanto, não são padronizadas, prevendo prazos, multas e obrigações diferentes para cada participante. Algumas normas sequer preveem expressamente a necessidade de atualização dos dados cadastrais. Esta estrutura é indesejável por várias razões. Primeiro, a ausência de padronização dificulta os procedimentos de acompanhamento dessas atualizações. A falta de regras claras quanto à necessidade de atualizar o cadastro gera uma defasagem nas informações disponíveis sobre certos participantes. E, em última instância, a falta de informações cadastrais atualizadas prejudica a CVM e o mercado que desperdiçam tempo procurando informações sobre certos participantes. (...) A proposta visa organizar, em um único normativo, os dispositivos relativos à atualização cadastral de todos os participantes constantes do Anexo 1 à minuta de Instrução, de modo a eliminar eventuais dúvidas acerca da obrigação de atualização por falta de previsão nas normas até então vigentes. A minuta de Instrução pretende também padronizar o prazo para atualização cadastral, que passa a ser de 7 (sete) dias úteis para todos os participantes constantes do Anexo 1.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Entendo que a Corretora e Gilberto dos Santos devem ser absolvidos dessa segunda imputação, pelos seguintes motivos.

38. Lembro que os eventos objeto do Processo ocorreram em 2009, há mais de 10 (dez) anos. Isso nos impede de replicar para um passado tão distante os padrões regulatórios de conduta, de supervisão e de monitoramento hoje existentes e atualmente exigidos das corretoras no relacionamento com a sua rede de agentes autônomos de investimento.

39. Um dificultador adicional consiste no fato de que as questões tratadas neste Processo, especificamente, inserem-se em uma indústria extremamente dinâmica e inovadora, que tem passado por relevantes mudanças e forte crescimento nos últimos anos. A fotografia do setor de hoje, em todos os sentidos e por qualquer ângulo, não guarda muita relação com a daquele tempo. À época dos fatos, as corretoras e demais intermediários possuíam (além de outras normas de regência) outro padrão de comportamento, outros parâmetros de diligência e outros mecanismos de acompanhamento e supervisão de questões internas dos agentes autônomos de investimentos.

40. A definição da exata medida do padrão de diligência exigido dos intermediários quando da vigência da Instrução CVM nº 434/2006 não é um desafio novo, já tendo sido enfrentado pelo Colegiado da CVM. O voto abaixo, do Diretor Relator Pablo Renteria, foi acompanhado por unanimidade, *in verbis*:

“[a]o tempo dos fatos, compreendidos entre 2009 e 2010, ainda não havia clareza entre os participantes do mercado a respeito das práticas que deveriam ser adotadas pelos intermediários para fiscalizar a atuação irregular de agentes autônomos. Desde então, tal cenário alterou-se significativamente. Nos dias atuais, prevalece o entendimento de que o dever de supervisão, que incumbe aos intermediários, compreende a execução de rotinas de fiscalização robustas, tais como a realização de inspeção in loco nas instalações da sociedade de agentes autônomos com o fim de verificar a atuação de pessoas não autorizadas pela CVM.”²¹.

41. O precedente acima transcrito guarda especial pertinência com este Processo. Na oportunidade, concluiu-se pela absolvição da mesma acusação de que a corretora teria permitido

²¹ Item 36 do voto. PAS CVM nº SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o exercício de atividade privativa de agente autônomo de investimento por profissional sem autorização da CVM, também por meio de uma sociedade de agente autônomo de investimento devidamente credenciada para tanto. Esse outro caso contou também com a Corretora e Gilberto dos Santos como acusados, tendo sido ambos absolvidos desta acusação específica²².

42. Cabe à Acusação demonstrar culpa ou dolo imputável aos intermediários e seus respectivos diretores responsáveis quanto à suposta utilização de pessoas não autorizadas pela CVM em suas atividades. Nesse sentido, a Instrução CVM nº 434/2006, ao tratar da responsabilidade administrativa do agente autônomo de investimento, no artigo 17, parágrafo segundo, determinava que *“a responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo”*.

43. Neste Processo, entendo que essa responsabilidade não restou comprovada.

44. O Contrato de Prestação de Serviços – supracitado, firmado entre Corretora e Camphedgex – atribuiu diversos deveres e obrigações às partes. A sociedade de agente autônomo de investimentos, por exemplo, **(i)** assumiu a obrigação de *“garantir e comprovar que todos os seus membros são agentes autônomos de investimento, autorizados pela CVM, nos termos da regulamentação em vigor”* (cláusula 3.1.II); bem como **(ii)** declarou e garantiu à Corretora que estava *“devidamente registrada e habilitada junto à CVM, não havendo qualquer fato impeditivo ou ilegal que vede ou limite o exercício regular de suas atribuições”* (cláusula 7.6); e que todos os seus membros *“possuem cadastro na CVM (...), nos termos da regulamentação em vigor”* (cláusula 7.8).

45. A cronologia dos acontecimentos também ajuda a Corretora e Gilberto dos Santos. Como demonstrado acima, as mensagens trocadas entre o Investidor e Rodrigo Antunes que foram

²² “35. No entanto, julgo que não há provas suficientes nos autos a demonstrar que a Gradual e Gilberto dos Santos tenham violado o seu dever de supervisão ao permitir a atuação irregular de Diego Centelhas como agente autônomo de investimento. Com efeito, não há nos autos provas de que a Corretora tenha recebido e ignorado sinais de alerta a respeito da atuação irregular de Diego Centelhas como agente autônomo de investimentos. Tampouco o Termo de Acusação indica quais seriam os procedimentos de supervisão que a Gradual teria deixado de adotar.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

juntadas aos autos se estenderam de 29.09.2010 a 20.12.2010. Menos de um mês depois desse período, em 18.01.2011, a Corretora encerrou o vínculo contratual com a Camphedgex por meio de um distrato²³. Quase 4 (quatro) meses depois, em 16.05.2011, o Investidor apresentou a sua primeira e única reclamação à CVM com relação aos temas tratados neste Processo. Essa concatenação de eventos e de datas parece atender o comando regulatório de dever de supervisão existente à época e imposto a Corretora e Gilberto dos Santos.

46. Ademais, Rodrigo Antunes mantinha contato com o Investidor por meio de seu e-mail pessoal e de “*conversas de MSN*”. A única gravação telefônica, segundo informação da Corretora, teria sido realizada pela Camphedgex, o que não foi comentado pela Acusação²⁴. As ordens, atividades e demais interações realizadas entre Rodrigo Antunes e o Investidor eram registradas perante a Corretora como se estivessem ocorrendo por meio de Mario de Almeida, um agente autônomo de investimento regularmente habilitado pela CVM, principal sócio e único administrador da Camphedgex.

47. Não vejo provas, portanto, que confirmem que houve efetivos sinais de alerta relacionados a possíveis irregularidades na atuação de Rodrigo Antunes, dentro da Camphedgex, que poderiam ter chamado a atenção da Corretora, especificamente no que diz respeito à atuação do referido profissional sem autorização da CVM nesse sentido. Todos esses fatos indicam, a meu ver, que não é possível afirmar que houve falha de supervisão da Corretora em relação à Camphedgex.

48. Assim, voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos com relação à acusação de infração ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM nº 387/2003.

III. Dosimetria e Conclusão

49. O exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada consiste em infração considerada grave para os fins previstos no parágrafo terceiro do artigo 11 da

²³ Doc. SEI 0047565 (fls. 80-81).

²⁴ Doc. SEI 0047566. O dever de manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com clientes foi determinada pela CVM por meio da Instrução CVM nº 505/2011 e os intermediários tiveram até 01.02.2013 para se adaptar às mudanças regulatórias (artigos 14 e 37).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Lei nº 6.385/1976, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM nº 434/2006²⁵.

50. Sobre a dosimetria das condenações aqui propostas, levo em consideração, como circunstâncias atenuantes, **(i)** o fato de a conduta irregular comprovada nos autos ter ocorrido durante 3 (três) meses, entre 29.09.2010 e 20.12.2010; **(ii)** os bons antecedentes; e **(iii)** o fato de a irregularidade aqui julgada e comprovada no Processo ter se limitado a um único cliente.

51. Nesses termos, também faço referência e acompanho os parâmetros de dosimetria adotados pelo Colegiado da CVM em precedentes recentes, observadas as peculiaridades de cada caso²⁶.

52. Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela:

- (i)** Condenação de Rodrigo Antunes, à penalidade de multa no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao artigo 3º c/c artigo 8º, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM nº 434/2006;
- (ii)** Condenação de Mario Roberto Silva de Almeida, à penalidade de multa no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração ao artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006;
- (iii)** Condenação de Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., à penalidade de multa no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração artigo 8º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM nº 434/2006; e
- (iv)** Absolvição de Massa Falida de Gradual CCTVM S.A., Gilberto dos Santos e Helder Martins da Silva de todas as acusações contra eles formuladas.

53. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no

²⁵ “Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I – o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos; (...)”

²⁶ Alguns exemplos a seguir: **(i)** PAS CVM nº RJ2017/977, julgado em 02.04.2019, Diretor Relator Gustavo Gonzalez; **(ii)** PAS CVM nº SP2014/014, julgado em 12.09.2017, Diretor Relator Pablo Renteria; **(iii)** PAS CVM nº 06/2009, julgado em 22.03.2011, Diretor Relator Eli Loria; **(iv)** PAS CVM nº RJ2007/4414, julgado em 16.08.2011, Diretor Relator Alessandro Broedel; **(v)** PAS CVM nº RJ2006/4422, julgado em 07.06.2011, Diretor Relator Eli Loria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Estado do Paraná, em complemento ao Ofício nº 14/2018/CVM/SPS, de 07.02.2018²⁷.

É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²⁷ Doc. SEI 0435609.